

1502148-36.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vanêssa Christie Enande

Comarca: Guararema

Foro: Foro de Guararema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2254261/2022 -

DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 27480525 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2254261 -

DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2254261 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararema

Foro de Guararema

Vara Única

Rua Expedicionário Brasílio Pinto de Almeida, 42, Guararema-SP - cep 08900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502148-36.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502148-36.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2254261/2022 -

DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 27480525 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2254261 -

DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2254261 - DEL.POL.GUARAREMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENILSON ZILDO FERREIRA DA FONSECA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanêssa Christie Enande

Vistos.

JOSÉ PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA DOS SANTOS e DENILSON ZILDO FERREIRA DA FONSECA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, nas condições de tempo e local descritas na denúncia, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, guardavam e mantinham em depósito 01 (um) "tijolo" de maconha, peso líquido de 31,25 g e 33 (trinta e três) porções de cocaína, peso líquido de 17,57 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réus foram notificados às folhas 143 e 145, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06, e apresentaram respostas à acusação às fls. 114 e 152/158.

A denúncia foi recebida (fls. 172/173).

Indeferidos os pedidos de liberdade provisória (fls. 173 e 222).

Os réus foram devidamente citados às folhas 138 e 140.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum (fls. 265 e 266) e duas testemunhas arroladas pela defesa do réu Denilson (fls. 267 e 268), bem como foram os réus interrogados (fls. 269 e 270).

Encerrada a instrução processual (fls. 264), as partes se manifestaram em alegações finais.

O Ministério Público entendeu parcialmente provados os fatos e pugnou, em relação ao corréu Denilson Zildo Ferreira da Fonseca, pela desclassificação do artigo 33, caput, para o artigo 28, ambos da Lei nº 11.343 /06. Em relação ao correquerido José Paulo Henrique de Oliveira dos Santos, entendeu provados os fatos e pugnou pela sua condenação, nos termos do artigo 33, parágrafo 4º, da mesma lei (fls. 274/277).

A Defesa de José Paulo Henrique de Oliveira dos Santos reiterou os termos das alegações finais da representante do Ministério Público (fls. 280).

A Defesa Denilson Zildo Ferreira da Fonseca, por seu turno, em memoriais, requereu a absolvição do réu pela ausência de provas, nos termos do artigo 386, V e VII, do CPP, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, por existirem elementos suficientes de que o denunciado é usuário de drogas.

É o relatório.

DECIDO.

Acusam-se os réus José Paulo Henrique de Oliveira dos Santos e Denilson Zildo Ferreira da Fonseca, da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Analisando o conjunto probatório, evidencia-se que é caso de parcial procedência da denúncia.

Há provas materiais do delito de tráfico de entorpecentes, em relação ao réu José Paulo Henrique de Oliveira dos Santos, conforme auto de prisão em flagrante de fls. 02, boletim de ocorrência de autoria conhecida de fls. 10/14, auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, laudo pericial de fls. 107/109, além da prova oral produzida.

Outrossim também existem provas materiais do delito de posse de drogas para consumo pessoal, em relação ao réu Denilson Zildo Ferreira da Fonseca, conforme auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de autoria conhecida de fls. 10/14, auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, laudo pericial de fls. 107/109, além da prova oral produzida.

Do mesmo modo, encontra-se provada a autoria do crime em tela, de acordo com a prova oral colhida e acostada aos autos.

A testemunha Leonardo de Oliveira Silva, ouvida em Juízo, disse que recebeu informações da Companhia de que um indivíduo estava fracionando drogas, no endereço em questão. Disse que para lá se deslocaram e que o réu Denilson se encontrava na calçada, em frente à casa. Realizada busca pessoal, disse que nada de ilícito foi encontrado com ele. Indagado se havia drogas na residência, disse que Denilson respondeu que havia maconha, em um pote, para o seu uso. Nesse momento, disse que o réu José, que estava no quintal, jogou uma sacola sobre o muro, para a casa do

vizinho. Indagado, disse que José confessou que se tratava de cocaína e que aquela droga era para venda. Disse que José também informou que havia vendido a maconha para Denilson. Disse que Denilson afirmou que era apenas usuário. Disse que Denilson residia naquele endereço (fls. 265).

A testemunha Douglas Pereira de Lima, ouvida em Juízo, afirmou que havia denúncias de tráfico de drogas no local. Disse que se deslocaram à residência em questão e que Denilson se encontrava no portão. Disse que José, ao avistar os policiais, jogou uma sacola no quintal vizinho. Disse que Denilson relatou que a maconha era sua, para o seu consumo e que havia comprado de José, informando que ia pagando a droga conforme fosse consumindo. Disse que José confessou que havia jogado a sacola, contendo cocaína, para se desfazer do entorpecente, bem como que havia vendido a maconha para Denilson. Disse que não conhecia os réus antes dos fatos (fls. 266).

A testemunha Edson Luiz Kiel, ouvida em Juízo, disse que não presenciou os fatos descritos na denúncia. Disse que conhecia o réu Denilson há aproximadamente um ano, pois este prestou serviços de pedreiro ao depoente. Nunca soube do envolvimento do réu Denilson com drogas (fls. 267).

A testemunha Caíque Gabriel de Jesus, ouvida em Juízo, afirmou que não presenciou os fatos descritos na denúncia. Disse que conhece o réu Denilson desde que eram crianças e que ele é usuário de entorpecentes. Disse que Denilson trabalha como pedreiro e já auxiliou o depoente em serviços de internet. Disse que a casa de Denilson é sempre muito movimentada e que lá é um ponto de encontro dos amigos (fls. 268).

O réu José Paulo Henrique de Oliveira dos Santos, interrogado em Juízo, disse que não vendeu a maconha para Denilson. Disse que a maconha era de Denilson e que iam usar juntos. Disse que estava atrás da casa e que, quando viu os policiais, jogou a sacola com a cocaína para o imóvel vizinho. Disse que pegou a cocaína em Mogi das Cruzes naquele dia e que pretendia revendê-la, pois sua filha vai nascer e ele está desempregado. Disse que resolveu vender a droga, pois precisava comprar coisas para a sua filha. Disse que se arrependeu muito e que foi um ato de desespero. Disse que foi a primeira vez que traficou entorpecentes. Disse que nunca foi preso ou processado e que, em relação às testemunhas, já foi abordado pelo policial Leonardo, quando era menor (fls. 269).

O réu Denilson Zildo Ferreira da Fonseca, interrogado em Juízo, disse que comprou a maconha "fiado" de José e que o chamou para fumarem juntos. Disse que pegou a droga com José e que ia pagando aos poucos, marcando em uma folha. Disse que não sabia que o réu José estava com cocaína. Disse que foi a primeira vez que comprou droga de José. Sobre a balança de precisão, disse que sua esposa fez curso de culinária e que, posteriormente, resolveu pesar a droga que utilizava naquela balança, para não ser enganado pelo fornecedor quanto ao peso. Disse que foi preso uma vez e logo foi solto. Disse que não conhecia os policiais (fls. 270).

Assim, verifico que o réu José Paulo Henrique de Oliveira dos Santos confessou a prática do tráfico, corroborando a versão dada pelos policiais em Juízo.

Necessário consignar que os policiais, inquiridos em Juízo, prestaram depoimentos de forma harmônica, não se podendo olvidar que tais depoimentos merecem inteira acolhida, até porque os policiais não tinham motivo para incriminar o acusado, se ele não estivesse mesmo a cometer o crime, também, como já mencionado, porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos.

Observo, ainda, que não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade, porque inexistem razões para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim

de prestar contas de suas atividades.

Bem a propósito, já se decidiu que a "simples condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313, 594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".

Desta forma, em relação ao réu José Paulo Henrique de Oliveira dos Santos, ante a prova produzida, em especial a confissão do acusado, inexiste qualquer dúvida quanto à autoria e a materialidade delitivas em relação ao delito de tráfico de drogas.

Não obstante, em relação ao réu Denilson Zildo Ferreira da Fonseca, em que pese a demonstração inequívoca da materialidade delitiva, não restou comprovada nos autos a intenção do agente de comercializar a substância entorpecente encontrada em seu poder. A prova oral colhida é frágil neste aspecto, observando-se que o delito de tráfico, tão somente em relação a este réu, não pode ser comprovado durante a instrução.

De acordo com o conjunto probatório referido, em que pese o exame químico-toxicológico de fls. 157/159 comprovar a materialidade do delito, não restou caracterizado o dolo do agente Denilson Zildo Ferreira da Fonseca de praticar quaisquer das condutas previstas nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Neste caso, portanto, tão somente em relação ao réu Denilson Zildo Ferreira da Fonseca, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da mesma lei é medida que se impõe.

Assim, encontra-se comprovada a prática, pelo réu Denilson Zildo Ferreira da Fonseca, do delito capitulado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, sendo certa a autoria do delito, de acordo com a prova oral colhida e acostada aos autos, observando-se a confissão do réu durante seu interrogatório em Juízo, e existindo, ainda, prova material da infração penal em tela, conforme exame químico-toxicológico acostado aos autos.

Portanto, é o caso de se condenar o réu Denilson Zildo Ferreira da Fonseca pelo delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

Em relação ao réu José Paulo Henrique de Oliveira dos Santos (art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06):

Nos termos do art. 68 do CP, e em atendimento aos critérios do art. 59 do citado Codex, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em seu valor mínimo legal. Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Presentes as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, entretanto, nesta fase da dosimetria, a pena não poderá ficar aquém do mínimo legal. Não há causas de aumento. Presente a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, observando-se que o réu é primário, tem bons antecedentes e confessou a prática delitiva. Assim, reduzo a pena de 1/6, totalizando 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa-fixados em seu valor mínimo legal.

Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea b, do Código Penal, não podendo o réu apelar em liberdade, observando-se a gravidade do delito pelo qual está sendo condenado, bem como o fato de que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, devendo a prisão cautelar ser mantida como forma de garantia à ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal, observando-se que, uma vez em liberdade, o réu colocaria em risco toda a população do município, principalmente os mais jovens, sendo certo, ainda, que o tráfico de drogas é crime grave, equiparado a hediondo, que fomenta a prática de crimes violentos, muitas vezes praticados com armas de fogo, contra o patrimônio e, até mesmo, contra a vida, colocando em risco toda a população ordeira desta cidade.

Deixo de proceder na forma do § 2º do art. 387, do CPP, com redação conferida pela Lei Federal nº 12.736/12, diante da ausência elementos precisos quanto aos aspectos subjetivos do réu, isso por conta de que a individualização da pena é comando que tem natureza constitucional, que se desdobra também para a fase da execução da pena, nos moldes da legislação de regência.

É de se reconhecer, a propósito, que o diploma legal, ao alterar o § 2º do art. 387, do CPP, pragmaticamente leva a que o juízo sentenciante, para além da mera operação de detração, faça com que sua decisão surta efeitos na execução da pena quanto ao regime de cumprimento, o qual, em nossa sistemática, está ligado ao ideal da ressocialização do condenado, que busca dar concretude ao comando constitucional da individualização da pena; é certo que a ressocialização não pode ser simplesmente aferida a partir do quantum de saldo da pena, mas depende, evidentemente, de outros aspectos subjetivos do condenado.

Por fim, pontuo que proceder, no momento da prolação da sentença, nos moldes do § 2º do art. 387 do CPP é simplesmente colaborar cegamente com o esvaziamento das prisões, postura que revelaria completo descompromisso, consoante já exposto, com a ressocialização do condenado, sendo certo que também desatenderia ao direito de segurança da sociedade, que passaria a conviver com condenados cumprindo suas penas em regime mais brando sem a prévia avaliação de suas condições subjetivas para tanto.

Em relação ao réu Denilson Zildo Ferreira da Fonseca (artigo 28 da Lei n. 11.343/06):

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, em atendimento aos critérios do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, observo que não se trata de réu reincidente. Assim, condeno-o à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos previstos no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06, ficando ressalvado o disposto no parágrafo 6º para a hipótese de descumprimento injustificado da medida.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o réu José Paulo Henrique de Oliveira dos Santos, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, e parágrafo 4º, da Lei Federal nº 11.343/2006, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, fixados em seu valor mínimo legal. Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, não podendo o réu recorrer em liberdade, pelas razões acima expostas; CONDENO o réu Denilson Zildo Ferreira da Fonseca, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos previstos no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, ficando ressalvado o disposto no parágrafo 6º para a hipótese de descumprimento injustificado da medida.

Recomende-se o réu José Paulo Henrique de Oliveira dos Santos no presídio em que se encontra recolhido.

Expeça-se alvará de soltura em favor do réu Denilson Zildo Ferreira da Fonseca. Observe-se.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às devidas anotações no sistema informatizado, expedindo-se todo o necessário.

Arbitro os honorários dos patronos nomeados no valor máximo da tabela. Expeça-se o necessário.

Por fim, dispense os réus do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC.

P.I.C.

Guararema, 18 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA